



FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO

O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

João Elisio Augusto Maico

Tete, Outubro de 2025



FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO

O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

Monografia Científica entregue ao Centro de Recursos de Tete, Faculdade de Direito, como requisito para obtenção do grau académico de Licenciatura em Direito.

O Candidato

JOÃO ELISIO AUGUSTO MAICO

(João Elisio Augusto Maico)

O Supervisor

(José Luís Mortar)

Tete, Outubro de 2025

Índice

Declaração.....	iv
Dedicatória.....	v
Agradecimentos	vi
Lista de abreviaturas	vii
Lista de tabelas e gráficos	viii
Resumo	ix
Abstract.....	x
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO.....	11
1.1 Contextualização.....	11
1.2 Problema de pesquisa.....	12
1.3 Objectivos:.....	13
1.3.1 Objectivo geral.....	13
1.3.2 Objectivos específicos	13
1.4 Hipóteses.....	14
1.5 Justificativa	14
1.6 Delimitação do tema	15
1.7 Delimitação do estudo.....	15
1.7 Relevância do estudo	15
CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA.....	16
2.1 Descarte ilegal de resíduos.....	16
2.2 Factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos sólidos.....	16
2.3 Impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos	17
2.4 O papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da.....	17
2.4.1 Papel dos órgãos municipais.....	17
2.4.2 Papel das comunidades locais.....	21
2.4.3 Papel das organizações da sociedade civil.....	21

2.2 Legislação ambiental	22
2.2.1 A Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97)	22
2.3 Gestão de resíduos sólidos	23
2.3.1 Etapas de gestão de resíduos sólidos	24
2.3.1.1 Acondicionamento	24
2.3.1.2 Armazenamento	24
2.3.1.3 Transporte	25
2.3.1.4 Tratamento e valorização	26
2.3.1.5 Eliminação final	26
2.4 Combate	27
2.4.1 Combate ao descarte ilegal de resíduos	27
2.5 Práticas de fiscalização	28
2.6 Sanção	29
2.7 Campanhas educativas ambientais	29
CAPÍTULO III: METODOLOGIA DO TRABALHO	31
3.1 Metodologia	31
3.2 Método	31
3.3 Tipo de pesquisa	31
3.4 Método de abordagem	32
3.5 Natureza da pesquisa	32
3.6 Classificação da pesquisa quanto aos objectivos	32
3.7 População e amostra	32
3.8 Método bibliográfico	33
3.9 Método de estudo de caso	33
3.10 Técnicas de colecta de dados	34
3.10.1 Instrumentos de recolha de dados	34
3.11 Aspectos éticos da pesquisa	35

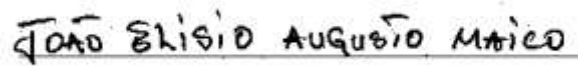
3.12 Métodos de procedimentos e análise de dados	36
CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS	38
4.1 Principais Factores que Contribuem para o Descarte Ilegal de Lixo no Bairro.....	38
4.2 Impactos Ambientais e Sociais causados pelo Descarte Ilegal de Resíduos	41
4.3 Papel dos Órgãos Municipais, Comunidades Locais e Organizações da Sociedade Civil	42
4.4 Nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente.....	46
4.5 Práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais	48
4.6 Estratégias para melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos	49
CAPÍTULO V: CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	51
5.1 Conclusão.....	51
5.2 Recomendações.....	52
Referências bibliográficas.....	53
Apêndices.....	lvii

Declaração

Declaro que este Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia Científica) é resultado de uma investigação individual, realizada sob a orientação do meu supervisor. As ideias aqui apresentadas são originais e de minha autoria, e todas as fontes consultadas foram devidamente referenciadas ao longo do texto, em notas e na bibliografia.

Declaro, ainda, que este trabalho não foi submetido a qualquer outra instituição de ensino superior com o propósito de obtenção de grau acadêmico.

Tete, Outubro de 2025

A handwritten signature in black ink, reading "JOÃO ELISIO AUGUSTO MAICO". The signature is written in all capital letters with a slightly cursive style. It is positioned above a horizontal line.

(João Elisio Augusto Maico)

Dedicatória

Dedico este trabalho, com todo carinho e gratidão, à minha família, pelo apoio incondicional, incentivo e compreensão ao longo desta jornada acadêmica.

À minha comunidade e aos moradores do Bairro Mateus Sansão Mutemba, pela colaboração nas entrevistas e pela confiança depositada em mim para dar voz às suas experiências sobre a gestão de resíduos.

E, finalmente, dedico este trabalho a todos aqueles que acreditam na importância da preservação ambiental e na construção de um futuro mais sustentável.

Agradecimentos

A realização desta monografia só foi possível graças ao apoio, incentivo e colaboração de diversas pessoas e instituições, às quais gostaria de expressar minha profunda gratidão.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela força, inspiração e perseverança durante todo o percurso académico, permitindo-me superar os desafios e concluir este trabalho.

Agradeço sinceramente ao meu supervisor, José Luís Mortar, pelo conhecimento compartilhado, orientação paciente e valiosas sugestões, que foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Manifesto minha gratidão à família, pelo apoio incondicional, compreensão e incentivo ao longo de toda a jornada académica, motivando-me a alcançar este objectivo.

Aos moradores do Bairro Mateus Sansão Mutemba, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, agradeço pela disponibilidade em fornecer informações, relatos e experiências que enriqueceram significativamente a pesquisa.

Agradeço também aos amigos e colegas, que contribuíram com apoio, conselhos e incentivo, tornando o percurso mais leve e motivador.

Por fim, registro minha gratidão a todas as instituições, autores e obras consultadas, que forneceram o embasamento teórico e metodológico essencial para a realização desta monografia.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a concretização deste trabalho, deixo meu sincero agradecimento.

Lista de abreviaturas

CQ – Chefe de Quarteirão

LC – Líder Comunitário

M – Morador

ROM – Representante de Órgão Municipal

L – Local

TR – Tipo de Resíduos

Q – Quantidade

FrD – Frequência de Despejo

RM – Recolha Municipal

OV – Odor/Vectores

PA – Placas de Aviso

InC – Intervenção Comunitária

ONGs – Organizações Não Governamentais

Artig. – artigo

Nº – número

Lista de tabelas e gráficos

Tabela 1: Plano Director de Gestão de Resíduos da Cidade de Tete.....	18
Gráfico 1 – Formas de descarte de resíduos sólidos pelos moradores.....	38
Gráfico 2 – Frequência do serviço de recolha de lixo segundo moradores	39
Gráfico 3 – Locais mais comuns de acúmulo ilegal de lixo no bairro.....	40
Gráfico 4 – Quem os moradores consideram responsável pelo problema do lixo no bairro ...	40
Tabela 2: Ilustração de dados observados na Rua A, Mercado informal e Rua B.....	42
Gráfico 5 – Nível de conhecimento dos moradores sobre a legislação ambiental relativa.....	46
Gráfico 6: Participação dos moradores em campanhas de educação ambiental – Bairro.....	47
Gráfico 7 – Testemunho de acções de fiscalização ambiental por parte dos moradores	48

Resumo

A eficácia da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, é desenvolvida neste trabalho através do seguinte objectivo geral: Compreender a eficácia da legislação ambiental no combate ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, e são específicos: Identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de lixo no bairro; Descrever os impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal de resíduos no bairro; Apontar o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba; Aferir o nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente em Moçambique; Documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais no bairro; Propor estratégias que possam melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos no bairro. As técnicas de entrevistas, observação e análise documental foram eficazes para a concretização dos objectivos. São resultados esperados a melhoria da aplicação prática da legislação ambiental, o aumento da participação comunitária e a proposição de estratégias para uma gestão de resíduos sólidos mais eficiente, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade de vida no bairro. Constitui uma pesquisa do tipo qualitativa.

Palavras-chave: Legislação ambiental, descarte ilegal de resíduos, gestão de resíduos sólidos, participação comunitária.

Abstract

This study addresses the effectiveness of environmental legislation in combating the illegal disposal of solid waste in the Mateus Sansão Mutemba neighborhood, in the city of Tete. The general objective is to understand the effectiveness of environmental legislation in controlling illegal waste disposal in this area, and the specific objectives are: to identify the main factors contributing to illegal waste disposal in the neighborhood; to describe the environmental and social impacts caused by illegal waste disposal; to point out the role of municipal authorities, local communities, and civil society organizations in solid waste management in the Mateus Sansão Mutemba neighborhood; to assess the residents' knowledge of current environmental legislation in Mozambique; to document the monitoring and intervention practices carried out by local authorities; and to propose strategies to improve the application of legislation and waste management in the neighborhood. Interviews, observations, and documentary analysis proved effective in achieving the objectives. Expected outcomes include improving the practical application of environmental legislation, increasing community participation, and proposing strategies for more efficient solid waste management, contributing to environmental preservation and residents' quality of life. This research is qualitative in nature.

Keywords: Environmental legislation, illegal waste disposal, solid waste management, community participation.

Apêndices

Apêndice A: Instrumento de Recolha de Dados

Tema: O papel da legislação no combate ao descarte ilegal de resíduos. Estudo de caso: Bairro Mateus Sansão Mutemba, cidade de Tete, período de 2023–2024.

Objectivo da Entrevista:

Pretende-se compreender a aplicação prática da legislação ambiental, identificar os factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, avaliar a participação da comunidade e das autoridades municipais, e propor estratégias para melhorar a gestão de resíduos no bairro.

Informações aos Entrevistados:

Caro(a) participante, a sua colaboração é importante para o sucesso desta pesquisa. Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e utilizadas apenas para fins académicos. A sua participação é voluntária e não há respostas certas ou erradas. Solicitamos sinceridade e clareza nas suas respostas.

Autor: João Elisio Augusto Maico

A. Perguntas para Moradores

1. Como os moradores do bairro têm realizado o descarte dos resíduos domésticos?
2. Existe um serviço regular de recolha de lixo no seu quarteirão? Com que frequência?
3. Quais os locais onde costuma ver lixo acumulado de forma irregular no bairro?
4. Você já foi informado ou participou de alguma campanha de educação ambiental? Quando?
5. Você conhece alguma lei ou regulamento sobre o descarte de resíduos sólidos? Se sim, qual?
6. Já testemunhou alguma acção de fiscalização ambiental no bairro? Por quem foi realizada?
7. Na sua opinião, quem é o principal responsável pelo problema do lixo no bairro? Como explica?
8. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

B. Perguntas para Chefes de Quarteirão / Líderes Comunitários

1. Quais são os principais desafios enfrentados no combate ao lixo no seu quarteirão?
2. Existem campanhas de sensibilização ambiental organizadas pela comunidade? Com que frequência?
3. Como é a articulação entre a comunidade e os órgãos municipais em relação à gestão de resíduos?
4. Que tipo de apoio o seu quarteirão recebe da edilidade para lidar com o problema do lixo?
5. Acredita que a legislação ambiental é bem conhecida e aplicada na sua zona? Por quê?
6. Quais são as zonas mais críticas do bairro em termos de acúmulo de lixo?
7. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

C. Perguntas para Representantes dos Órgãos Municipais

1. Quais são as estratégias actuais da edilidade para a gestão de resíduos sólidos no bairro?
2. O que está a ser feito para combater o descarte ilegal de resíduos em Mateus Sansão Mutemba?
3. Existem ações regulares de fiscalização ambiental no bairro? Com que frequência?
4. Há aplicação de sanções a infractores? Pode mencionar alguns casos?
5. Como avalia a participação da comunidade local na gestão de resíduos?
6. O que falta para melhorar a aplicação da legislação ambiental no bairro?
7. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação de programas de reciclagem no bairro?
8. Como a comunidade tem se envolvido nas atividades de reciclagem no bairro?
9. Qual é o destino final do lixo recolhido no bairro Mateus Sansão Mutemba?
10. Que sugestões você daria para melhorar a limpeza e a gestão dos resíduos no bairro?

Apêndice B: Alguns pontos observados no Bairro Mateus Sansão Mutemba



Fonte: Autor (2024)